

# **CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS**

## **SUPUESTO PRÁCTICO 26**

Lidia García mantenía una relación afectiva, no formalizada, con José Luis desde hace 10 años. Anteriormente, había sido madre soltera de Rubén que actualmente tiene 24 años y no trabaja ni percibe ningún tipo de renta. Cumplirá los 25 años el próximo 8 de febrero de 2026. Está cursando estudios universitarios y el curso académico finalizará el 20 de junio. El siguiente curso se iniciará el 10 de septiembre.

En enero de 2026, Lidia fallece por violencia de género, siendo José Luis condenado por delito doloso de homicidio mediante sentencia firme. Lidia nunca había trabajado y no estaba dada de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social.

# 1 **¿Puede Lidia García ser causante de algún tipo de prestación de muerte y supervivencia para su hijo Rubén?**

- A. No, ya que no estaba de alta ni asimilada al alta en el momento del fallecimiento.
- B. Sí, la prestación de orfandad.
- C. Sí, la pensión de orfandad o la prestación de orfandad, pudiendo optar el beneficiario por la que sea más ventajosa.
- D. Sí, la prestación de orfandad y el auxilio por defunción.

# 2 **En el supuesto de que a Rubén se le hubiese reconocido una PENSIÓN de orfandad, ¿hasta qué fecha podría ser preceptor de la misma?**

- A. Hasta el 8 de febrero de 2026.
- B. Hasta el 30 de junio de 2026.
- C. Hasta el 10 de septiembre de 2026.
- D. Hasta el 1 de octubre de 2026.

# 3 **En el supuesto de que a Rubén se le hubiese reconocido una PRESTACIÓN de orfandad, ¿cuál será el porcentaje aplicable a la base reguladora?**

- A. El 20%, en todo caso.
- B. El 70%, en todo caso.
- C. El 20% o el 70%, en función de los ingresos de la unidad familiar.
- D. El 20% de la orfandad, incrementado con el 52% de la viudedad al no existir otro progenitor.

# 4 **Rubén, que está cursando estudios oficiales de Ingeniería Aeronáutica, realizó el pago de la matrícula ante su Universidad el 7 de julio de 2026. Tenía de plazo para realizarlo hasta el 20 de agosto. Junto al pago de la matrícula iba incluida la aportación del estudiante al Seguro Escolar. ¿En qué plazo deberá la Universidad efectuar el ingreso de esa aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social?**

- A. En agosto de 2026, mes siguiente a la matriculación del alumno.
- B. En septiembre de 2026, mes siguiente a la finalización del plazo de matriculación.
- C. En octubre de 2026, mes siguiente al inicio del curso académico.
- D. En enero de 2027, mes siguiente a la finalización del año natural.

La unidad de convivencia formada por el matrimonio de Julio y Antonia y sus dos hijos menores de edad va a proceder a solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

**5**

**Señale la respuesta CORRECTA con respecto a la solicitud del Ingreso Mínimo Vital suponiendo que Julio asume la titularidad:**

- A. Julio debe firmar la solicitud, sin ninguna otra condición.
- B. Julio y Antonia deben firmar la solicitud.
- C. Julio debe firmar la solicitud e incluir una declaración responsable sobre el consentimiento de Antonia para la presentación de la solicitud.
- D. Los 4 miembros de la unidad de convivencia deben firmar la solicitud.

**6**

**¿Cuál de los siguientes conceptos se exceptuará del cómputo de rentas de la unidad de convivencia a efectos de cumplir el requisito de vulnerabilidad para acceder al Ingreso Mínimo Vital?**

- A. Ayudas para el alquiler de vivienda.
- B. Pensiones públicas no contributivas.
- C. Arrendamiento de inmuebles conforme a su rendimiento neto.
- D. Los rendimientos procedentes del RETA, si son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

José Ramón está prestando servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de atención al cliente y telemarketing. Tiene una discapacidad del 65% reconocida desde el 23 de junio de 2022. El 23 de junio de 2026 cumplirá los 65 años, dejando atrás una carrera de cotización de casi 42 años.

La empresa de atención al cliente y telemarketing inició su actividad el 8 de junio de 2015, suscribiendo la cobertura de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como la incapacidad temporal de contingencias comunes, con una mutua colaboradora de la Seguridad Social.

El convenio colectivo para el año 2026 del Sector de Empresas de Publicidad, al que está adherido la empresa de atención al cliente y telemarketing, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de abril de 2026. En este convenio se establece una subida del 10% para todas las categorías profesionales con efectos desde el 1 de enero. Revisando el convenio, no aparece publicado ningún plazo para realizar el abono de estos incrementos a los trabajadores.

**7**

**Si José Ramón hubiese querido anticipar su acceso a la jubilación, ¿cuál es la primera fecha en la que se podría haber jubilado?**

- A. 2 años antes de alcanzar su edad ordinaria, siempre que el importe resultante de la pensión fuese superior a la pensión mínima que le correspondería.
- B. 1 año antes de alcanzar su edad ordinaria, por los años trabajados con discapacidad.
- C. 2 años antes de alcanzar su edad ordinaria, por los años trabajados con discapacidad.
- D. 6 meses antes de alcanzar su edad ordinaria, por los años trabajados con discapacidad.

**8**

**En el caso de que José Ramón, con los datos expuestos en el enunciado, quisiera acceder a una jubilación anticipada sin que el importe de su pensión fuese objeto de reducción, ¿a qué modalidad de jubilación anticipada podría acceder?**

- A. A la jubilación anticipada voluntaria o a la jubilación anticipada por discapacidad igual o superior al 65%, la que le resulte más beneficiosa.

- B. A la jubilación anticipada por discapacidad igual o superior al 65% o a la jubilación anticipada por discapacidad igual o superior al 45%, la que le resulte más beneficiosa.
- C. A la jubilación anticipada por discapacidad igual o superior al 65%.
- D. A la jubilación anticipada por discapacidad igual o superior al 45%.

**9**

**¿Cuál será la fecha de efectos si la empresa de atención al cliente y telemarketing quiere cambiar de mutua colaboradora en el año 2026 y lo hace dentro del plazo reglamentario?**

- A. El 1 de junio de 2026.
- B. El 1 de enero de 2026.
- C. El 1 de julio de 2026.
- D. El 1 de enero de 2027.

**10**

**¿De qué plazo dispone la empresa de atención al cliente y telemarketing para ingresar las cotizaciones correspondientes al incremento salarial mediante liquidación complementaria?**

- A. Hasta el 30 de abril de 2026.
- B. Hasta el 31 de mayo de 2026.
- C. Hasta el 30 de junio de 2026.
- D. Puede hacer la liquidación complementaria en el mes siguiente a hacer efectivo el abono a sus trabajadores, siempre que se produzca dentro del año 2026.

La empresa tiene una deuda pendiente con la Tesorería General de la Seguridad Social por lo que la Unidad de Recaudación Ejecutiva comienza un procedimiento de embargo de una oficina (bien inmueble), situada en El Ronquillo (Sevilla). La valoración de la misma es de 50.000€.

**11**

**Señale la respuesta CORRECTA con respecto a la presentación de ofertas en sobre cerrado en caso de que se proceda a la subasta de la oficina embargada:**

- A. Se podrán presentar ofertas desde el día de convocatoria hasta el día natural anterior a la celebración de la subasta. Se deberá constituir un depósito de 25.000€.
- B. Se podrán presentar ofertas desde el día de convocatoria hasta el día hábil anterior a la celebración de la subasta. Se deberá constituir un depósito de 25.000€.
- C. Se podrán presentar ofertas desde el día de convocatoria hasta el día natural anterior a la celebración de la subasta. Se deberá constituir un depósito de 12.500€.
- D. Se podrán presentar ofertas desde el día de convocatoria hasta el día hábil anterior a la celebración de la subasta. Se deberá constituir un depósito de 12.500€.

**12**

**Si apareciese un tercerista que reclamase por escrito ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva el dominio del bien inmueble embargado a la empresa, ¿de qué plazo dispondrá el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para resolver la reclamación en tercería?**

- A. Le corresponde resolver al Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, no al Director Provincial de la Tesorería.
- B. 3 meses a contar desde la presentación del escrito.
- C. 3 meses a contar desde la recepción del escrito por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- D. 6 meses.

**13**

**En el caso de que la tercería fuese desestimada en vía administrativa, ¿podría el tercerista acudir a la vía judicial?**

- A. Sí, ante la jurisdicción social.
- B. Sí, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- C. Sí, ante la jurisdicción civil.
- D. No.

Luisa tiene un salario base de 1.200€, un plus de antigüedad de 200€, una asignación para estudios no relacionados con el puesto de trabajo de 100€ y un plus de nocturnidad de 50€. Además, tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base que cobra en los meses de junio y noviembre. En febrero de 2026 le pagan 1.200€ de plus por beneficios referentes al año 2025. Y desde el principio de 2025 disfruta de un coche en uso valorado en 18.000€. En febrero de 2026 tuvo que desplazarse por motivos laborales a prestar servicios durante una jornada a la sede de la empresa en Gijón. Fue en un vehículo particular y le abonaron 0,44€ por kilómetro recorrido ya que a consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz los precios del diésel (combustible que utiliza el Opel de Luisa) están disparados.

**14**

**¿Cuál de los siguientes conceptos NO se incluirá en la base de cotización de Luisa en el mes de febrero de 2026?**

- A. El uso del coche.
- B. Las pagas extraordinarias.
- C. El plus por beneficios.
- D. La asignación para estudios.

**15**

**¿Se deberá cotizar algún importe por el gasto de locomoción en el que ha incurrido Luisa por desplazarse a Gijón?**

- A. Sí, lo que exceda de 0,26€ por kilómetro.
- B. No, ya que el incremento del importe está justificado por la subida del coste de los combustibles.
- C. Sí, debe cotizarse la totalidad.
- D. No, es un gasto de locomoción y está exento de cotización.